

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2452/2531

นางสาว สุกัญญา จัตรชนะชัย
นาย ชาตรี ชูชาญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 821

ผู้มีชื่อนำรถแท็กซี่มาจดทะเบียนเป็นชื่อของบริษัทจำเลยที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประกอบการเดินทางรับคนโดยสารแล้วจำเลยที่ 2 ยอมให้จำเลยที่ 1 นำรถคันดังกล่าวออกวิ่งรับคนโดยสารโดยมีตราบริษัทจำเลยที่ 2 ติดอยู่ข้างรถ และจำเลยที่ 2 ได้รับผลประโยชน์จากการนี้ด้วย ดังนี้ เท่ากับจำเลยที่ 2 เชิดให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการทำละเมิดของจำเลยที่ 1.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนหรือตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถแท็กซี่โดยประมาทชนโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่าโจทก์มีส่วนประมาทและค่าเสียหายสูงเกินความจริง

จำเลยที่ 2 ให้การว่านางสาวฤทัยเจ้าของรถคันดังกล่าวนำรถมาวิ่งในนามของจำเลยที่ 2 เพราะไม่อาจวิ่งรับจ้างโดยอิสระได้นางสาวฤทัยเป็นผู้ครอบครองและเสีย

ภาษีรถยนต์ในนามของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เรียกค่าธรรมเนียมนำเข้าร่วมจากนางสาวฤทัยคันละ 60 บาทต่อเดือน จำเลยที่ 1 เช่ารถคันเกิดเหตุไปจากจำเลยที่ 2 เป็นประจำทุกวัน มีใช้ตัวแทนของจำเลยที่ 2 รถชนโจทก์เพราะโจทก์วิ่งตัดหน้าสุดวิสัยที่จำเลยที่ 1 จะหยุดรถได้ทันขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 101,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์มีส่วนในความประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจึงให้จำเลยรับผิดชอบ 2 ใน 3 ส่วน ปัญหาว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการเดินรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารในกรุงเทพมหานครนางฤทัยสมาชิกของจำเลยที่ 2 ได้นำแท็กซี่คันเกิดเหตุมาจดทะเบียนเป็นชื่อของจำเลยที่ 2 แล้วนำออกวิ่งรับคนโดยสารในนามบริษัทจำเลยที่ 2 โดยมีตราของจำเลยที่ 2 ติดอยู่ข้างรถโดยเปิดเผยและจำเลยที่ 2 ได้รับผลประโยชน์จากนางฤทัยในการนำแท็กซี่คันเกิดเหตุเข้าร่วมดังกล่าวเห็นว่าแม้จำเลยที่ 1 จะไม่ได้เป็นลูกจ้างได้รับเงินเดือนจากจำเลยที่ 2 แต่การที่จำเลยที่ 2 ยอมให้มีการจดทะเบียนแท็กซี่คันเกิดเหตุเป็นชื่อของจำเลยที่ 2 แล้วยินยอมให้จำเลยที่ 1 นำแท็กซี่คันดังกล่าวออกวิ่งรับคนโดยสารในนามของจำเลยที่ 2 โดยเปิดเผย โดยจำเลยที่ 2 ได้รับผลประโยชน์ในการนี้ด้วย เท่ากับจำเลยที่ 2 เชิดให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 นั้นเอง บุคคลทั่วไปย่อมเข้าใจว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ประกอบการเดินรถยนต์รับจ้างสาธารณะรับบรรทุกคนโดยสารในกิจการของจำเลยที่ 2 เอง จำเลยที่ 2

จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ด้วยและโดยเหตุที่หนี้ที่จำเลยทั้งสองจะต้อง
รับผิดชอบโจทก์นี้เป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นฝ่ายฎีกา ศาลฎีกา
ย่อมพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 245 ประกอบด้วยมาตรา 247

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 67,333.33 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>